

1500266-49.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... configurada a finalidade do tráfico, não apenas pela confissão, como também pela quantidade, diversidade e forma de embalagem das substâncias apreendidas, que dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, sem falar na apreensão de dinheiro que o próprio réu confessou ser fruto do tráfico. As alegadas ameaças não foram objeto de prova e não têm o condão de elidir a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500266-49.2022.8.26.0548 controle:2022/000094

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2019583/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22578969 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 468/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2019583 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 468/22/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2019583/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS RODRIGUES SOARES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ANDRÉ LUIS RODRIGUES SOARES ou ANDRÉ LUIS SOARES, RG nº 48.545.804/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 22.01.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 76/77). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 106 e 109). A denúncia foi recebida aos 22.03.22, sendo o acusado citado em 01.04.22 (fls. 116 e 153). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição com base na nulidade da prova. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, oralidade, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 05/14, 16/18 e 87/89). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos dos guardas municipais hoje ouvidos que relataram ter abordado o réu em local de venda, na posse de uma porção de cocaína e dinheiro depois que ele tentou fugir, confessou-lhes o tráfico e indicou a eles os dois locais onde mantinha mais droga armazenada, ou seja, no interior de uma lixeira e em cima de um dos pneus de uma perua Kombi estacionada nas proximidades, onde foram encontradas mais porções de cocaína, idênticas àquela que ele portava, maconha e crack. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, restando plenamente configurada a finalidade do tráfico, não apenas pela confissão, como também pela quantidade, diversidade e forma de embalagem das substâncias apreendidas, que dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, sem falar na apreensão de dinheiro que o próprio réu confessou ser fruto do tráfico. As alegadas ameaças não foram objeto de prova e não têm o condão de elidir a responsabilidade penal do réu, cuja confissão reveste-se de sinceridade e foi corroborada pela prova oral produzida. Ressalto que não há irregularidade alguma na conduta dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir na medida em que perceberam quando o réu tentou fugir ao vislumbrar a viatura, dando ensejo a sua perseguição e abordagem na posse de uma porção de cocaína, ocasião em que ele lhes indicou onde mantinha mais droga escondida, resultando na sua prisão em flagrante por tráfico, delito de natureza permanente. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminar - Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Mérito - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Pedido desclassificatório que não comporta acolhida - Validade da palavra dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes, circunstâncias da apreensão e perícia telefônica que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Pena bem decretada - Básica acrescida com acerto - Ré que integrava o corpo da Guarda Municipal, valendo-se da função para perpetrar atos espúrios - Adequação da fração de redução derivada da minorante elencada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Possibilidade de modulação do coeficiente de arrefecimento com fulcro na quantidade e natureza das drogas, quando não utilizadas tais circunstâncias na primeira etapa da dosimetria - Precedentes - Considerando-se a ausência de hediondez da figura privilegiada do delito, mostra-se pertinente a fixação de regime semiaberto - Meio aberto insuficiente - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Tráfico de cocaína, droga altamente nociva - Substituição da sanção corpórea desaconselhável - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500188-31.2018.8.26.0666 - 4ª Câmara - Artur Nogueira - v.u. - j. 11.08.20 - Rel. Des. Camilo Léllis). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual

a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 51 e 162 - procs. 0021621-22 e 007691-29). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 51 e 164 - proc. 1501382-27), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 94/22 e CONDENO O RÉU ANDRÉ LUIS RODRIGUES SOARES ou ANDRÉ LUIS SOARES, RG nº 48.545.804/SP, a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico (fls. 90). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 25 de maio de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA